

1 **SESION ORDINARIA**

2 **178-2024**

3 Sesión ordinaria número 178-2024 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 13 de febrero de dos mil veinticuatro. Con
5 la asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Síndica suplente:** Liz Amadelyz Morales Rodríguez.

8 **Concejales Propietarios:** Mario Moya Sánchez, Silvia Ortiz Sánchez y Andrea Sánchez Vega.

9 **Concejales Suplentes:** Martín Salas Casasola.

10 **Intendente Municipal:** Wilberth Quirós Palma.

11 **Ausencias justificadas:** Rocío Portuguese Araya – **Vice Intendenta** – Motivos de salud, Héctor
12 Agüero Luna – **Regidor Propietario** – Motivos laborales, Carlos Fonseca Brenes – **Regidor**
13 **Suplente** – Motivos personales, Laura Calvo Pérez – **Regidora Suplente** – Motivos
14 personales, y Cristopher Sánchez Corrales – **Regidor Suplente** – Motivos de estudio.

15 **Ausencias injustificadas:** No hubo.

16 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

17 **Visitantes:** Alberto Estrada Martínez.

18 **Oyentes:** No hubo.

19
20 **Artículo I.**

21 **Orden del Día**

22 Artículo I. Orden del día

23 Artículo II. Apertura de la sesión

24 Artículo III. Comprobación de quórum

25 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

26 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

27 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

28 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

29 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

- 1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 2 Artículo X. Asuntos Varios
- 3 Artículo XI. Acuerdos
- 4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5

6 **Artículo II.**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas Presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
10 unánime.

11

12 **Artículo III.**

13 **Comprobación de quórum**

14 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
15 determina que el mismo está completo.

16

17 **Artículo IV.**

18 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

19 **1. Alberto Estrada Martínez**

20 El señor Estrada menciona que trae como tema dos cosas y que ya hablo con Wilberth, uno
21 es el asunto del alquiler que le llego una nota de un aumento, por él está bien pero si tiene una
22 queja de hace mucho tiempo y que Wilberth lo sabe y hasta le ha pasado videos, que es la
23 venta ambulante, personas que andan vendiendo en la calle sin patente y nada, y no se hace
24 nada y para él es muy difícil, ya que tiene que pagar el alquiler, la patente, el IVA, las
25 muchachas que le ayudan, un montón de gastos que al final la gente en la calle no los tiene,
26 entonces a veces es más fácil vender más barato por eso, aclara que el también vende en la
27 calle pero es parte de su negocio. Explica que hace muchos años antes de poner la verdulería
28 a él Wilberth le pidió la patente de vendedor ambulante, y él pago la patente pero últimamente
29 él ve que entran y entran carros, ha visto que Wilberth ha hablado con algunos porque lo ha

1 visto, pero al final le dice ese día y a la siguiente semana vuelve, entonces para él es muy duro
2 y muy complicado; indica que de hecho dos verdulerías que habían cerraron por ventas bajas
3 porque cuesta mucho mantenerse, destaca que él se mantiene porque tiene otro trabajo pero
4 si es bastante complicado e indica que hace bastante tiempo había mandado una nota para
5 que le ayudaran, también había hablado con William y le había mencionado que también había
6 solicitado ayuda, pero no sabe en que paro eso y al final ese es el tema, que alquiler está bien
7 están en todo su derecho pero talvez que le colaboren con ese tema, porque por ejemplo
8 “Tierra” se para todos los lunes por donde “Carguita” ya Wilberth dijo que había hablado con
9 él pero igual se sigue parando y son personas que no tienen nada ni pagan ninguna patente.
10 Y el segundo tema es que ya se venció el contrato entonces para ver si lo pueden actualizar,
11 destaca que él le pregunto a Rocío y le dijo que eso se hacía por medio de un abogado y no
12 sabe que tan cierto es, pero que básicamente esos eran los temas que traía y ver si le
13 colaboran con eso.

14 El señor Intendente menciona que con respecto a “Tierrita” ya el pago un permiso, aclara que
15 es un permiso a tres meses porque “Gato Macho” está pegado con pendientes y no le van a
16 dar un permiso permanente a alguien que está moroso, entonces por los momentos es por tres
17 meses. Con respecto al alquiler sin duda a veces cuando dicen justo, se deseara apoyar más
18 al comercio y menos los ingresos pero en COVID se les bajo un poco y aún así ya en el tiempo
19 que está ahí cree que es el primer aumento que se le va a hacer, entonces cree que es justo
20 y al final se entiende que todo sube y se entiende que no quiera maltratar a los clientes pero
21 todo sube al final, que al final lo importante es que tiene su trabajo y eso es como un hobby
22 que de repente algo debe ingresar pero no lo que debería de ingresar por el trabajo que se
23 lleva. Refiriéndose al tema de los vendedores ambulantes indica que puede pensar sin temor
24 a equivocarse que han disminuido, en el caso de los “Cartagos” siempre pagan su patente e
25 indica que si hay que atacar un poco porque siempre ha creído que el deber como
26 municipalidad es respaldar al que paga patente y no a alguien que está de ilegal, porque el
27 ilegal no solo va casa a casa sino que no paga nada, basura, agua, luz, alquiler; entonces van
28 a ver como hacen para atacar ese tipo de ambulantes aunque a veces es difícil porque la
29 mayoría pasan finde semana pero sin embargo puede pensar que ha disminuido.

1 La regidora Sánchez Vega menciona que en Sabanillas tiene visualizado solamente dos
2 porque han dejado de pasar, y esos son Cali y uno de un camión blanco que vende papa.
3 El señor Intendente indica que Cali se queda en Sabanillas y la mayoría es encargado.
4 El señor Estrada menciona que “Zorro” ha estado vendiendo papaya, donde “Kike Tortós” se
5 para un cebollero con un gran rotulo, los jueves y viernes entran unos que se llaman los
6 “Coteños”, los viernes entra un camión blanco que fue el que le dijo a Wilberth que le llega a
7 vender a Melissa aquí en la esquina de la muni, también anda un pick up rojo que normalmente
8 entran los sábados, un señor de Juan Viñas, que fácil les puede contar diez carros, y que él
9 entiende que todos tienen que comer y tiene claro que eso no lo van a erradicar, lo que si es
10 que se debería es exigir la patente mucho más razón si son personas que no son de aquí,
11 entonces es más equilibrado y ser más parejo.
12 El señor Presidente menciona que no es que no le crea al señor Estrada, sino que el que él
13 que está metido en el gremio el ve esas cosas pero que en el caso de él muchas veces no las
14 ve, porque el ha visto muy pocos, pero talvez porque no está atento en eso y que es de
15 entender la molestia del señor Estrada ya que su papá tuvo una verdulería y se puede decir
16 que cerró por lo mismo. Y que es algo que hay que atacar ya.
17 El señor Estrada menciona que el puede sacar fotos y videos y se los trae para que puedan
18 ver el problema de la situación.
19 El señor Presidente indica que seria muy bueno para saber bien e identificar y atacar esa
20 problemática.
21 El señor Intendente menciona que con respecto al contrato se va a renovar por dos años más
22 pero ya es un tema administrativo, pero no hay ningún problema.
23 El señor Estrada se compromete a presentarles la evidencia para que le puedan ayudar a
24 solucionar su situación y agradece por el tiempo brindado y procede a retirarse de la sala de
25 sesiones.

26

27

28

Artículo V.

Lectura y Aprobación del Acta Anterior

1 Una vez conocidas y analizadas, este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores
2 Vindas Ureña, Moya Sánchez, Ortiz Sánchez y Vega Sánchez, se acuerda por unanimidad de
3 los presentes aprobar las actas de la sesión ordinaria n°177-2024 y de la sesión extraordinaria
4 n°43-2024 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

5

6 **Artículo VI.**

7 **Lectura de Correspondencia**

8 **1. Nota suscrita por José Joaquín Granados Ramírez Coordinador de Proceso del ICE**



22 ➤ El señor Intendente comenta que el día de ayer vino José Manuel del ICE e hicieron una
23 gira de campo, en el que el señor tomo fotos de todo, para ver hasta donde hay que hacer
24 el descuaje que es de donde los Molinas hasta la parada de buses sobre la ruta nacional,
25 se tomaron varias fotos en las que el señor va a hacer el informe, y al final hay que esperar
26 porque eso llega hasta presidencia y lo que queda es esperar.

28 **2. OFIC.INT.004-2024 suscrito por Wilberth Quirós Palma dirigido a Gilber Molina del**
29 **Ministerio de Ambiente y Energía**



CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
TELEFAX 2535-0115
cmu11969@gmail.com



Tucurrique, 08 de febrero del 2024.
OFIC.INT.004-2024

Señor
Ing. Gilber Molina
Coordinador Unidad Hidrológica Caribe
Dirección de Aguas
Ministerio de Ambiente y Energía

Estimado señor:

Al dirigirme a sus estimables personas, permitanme con todo respeto presentarles mi más cordial y efectivo saludo, deseándoles éxito en sus delicadas funciones.

La presente tiene por finalidad solicitarle una visita de campo por parte de su estimable persona al terreno ubicado en Las Vueltas de Tucurrique, Cantón Jiménez provincia Cartago, finca inscrita en folio real matricula número 3127116-000, lo anterior con el fin de ubicar supuestas nacientes de agua dentro de la finca y sus alrededores. Cabe comentarle que el terreno fue comprado por el DIE del MEP para la construcción del Centro Educativo María Auxiliadora de Las Vueltas de Tucurrique y ante algunas dudas sobre los supuestos nacientes y sus áreas de protección es que solicitamos dicha visita.

"La educación no nos prepara para la vida, la educación es la vida misma".

Porque creemos y estamos seguros que entre varios la carga es más liviana.

Se pone a disposición el correo electrónico wquiro@tucurrique.go.cr o bien el teléfono celular 8792 98 98 para cualquier consulta.

Sin más por el momento y pidiendo a Dios bendiciones para su trabajo y familia, se suscribe su seguro servidor.

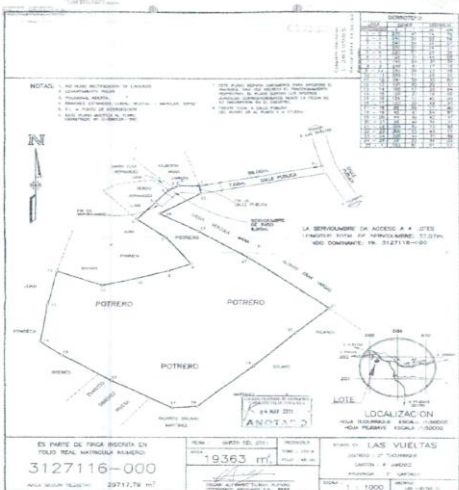
Atentamente,

Wilberth Quirós Palma
INTENDENTE MUNICIPAL
CC.

Lic. Lourdes Suarez-Directora del DIE MEP
Arq. Marco Hernández-DIE MEP
Ing. Alejandro Brenes Fernández-DIE MEP
Lic. Alejandro Pacheco-Diputado del PUSC
Junta de Educación de la Escuela María Auxiliadora de Las Vueltas
Comisión de Apoyo Las Vueltas
Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique



ANEXO 1 PLANO CATASTRADO



➤ El señor Intendente respecto al tema menciona que Gilber Molina los recibió el día que fueron a la asamblea con el tema del terreno para la construcción de la escuela de las Vueltas, ya se programa una gira al terreno para el próximo jueves a las 9:30 para hacer la inspección de la supuesta naciente y esperar el informe, lo que queda ahora es seguir con los procesos para construcción del centro de educación.

3. Expediente 23-002885-1028-CA-7 del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

EXPEDIENTE: 23-002885-1028-CA-7
PROCESO: EJECUCIÓN SENTENCIA CONSTITUC.
ACTORIA: MARIANA LUCIA PORRAS ROZAS
DEMANDADO/A: Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA,
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL.- GOICOECHEA.- San José, a las once horas diez minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés.-

Con base en la ejecutoria presentada, y al tenor de lo que disponen los artículos 179 y 181 del Código Procesal Contencioso Administrativo se tiene por establecida la presente demanda de EJECUCIÓN DE SENTENCIA promovida por MARIANA LUCIA PORRAS ROZAS en contra de CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE. Se le concede a la parte demandada el plazo de CINCO DÍAS a efecto de que se pronuncie respecto a la relación de COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS que formula la parte actora; en caso de pronunciarse negativamente deberá ofrecer las pruebas que tuviere, con indicación en su caso del nombre y los datos de los testigos; y los hechos a los que se referirá. Se le(s) previene que en el primer escrito que presente(n) debe(n) señalar medio y lugar donde atender notificaciones, éste último dentro del circuito judicial de este Despacho, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga(n), las resoluciones posteriores que se dicten se le(s) tendrán por notificada(s) con el sólo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas, igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho, o bien si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente (artículos 11 y 19 de la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687 del 04 de diciembre del 2008). DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2 Y 6 DE LA LEY

EXP. 23-002885-1028-CA
Goicoechea, Calle Blanco, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Donado. Teléfono: 2545-0109. Fax: 2241-3371. Correo electrónico: jcomisionen-rgd@poder-judicial.go.cr

SOBRE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL Y 72 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE CITA, REFIRIÉANSE LAS PARTES ACERCA DE SU ANUENCIA O NO A CONCILIAR; BAJO EL ENTENDIDO QUE DE NO MANIFESTARSE SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA POSIBILIDAD SUPRA CITADA.- Notifíquese a la sociedad demandada la presente resolución, por medio de su representante, personalmente o por medio cédula y copias en su casa de habitación; o bien en el lugar donde esté situado el domicilio social fijado en el Registro Público.- Artículos 2 y 5 de la citada ley.- Para notificar a la parte demandada, tal y como se establece en el artículo 49 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se le previene al accionante que aporte un juego de copias de la demanda y las pruebas.- Lic. Erwin Adolfo Fernández Loaliza Juez(a).- AVARGASL

ERWIN ADOLFO FERNÁNDEZ LOALIZA - JUEZA DECISORIA

EXP. 23-002885-1028-CA
Goicoechea, Calle Blanco, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Donado. Teléfono: 2545-0109. Fax: 2241-3371. Correo electrónico: jcomisionen-rgd@poder-judicial.go.cr

INICIA
EJECUCIÓN DE SENTENCIA
RECURSO DE AMPARO
MARIANA LUCIA PORRAS ROZAS
CONTRA: EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA.
La infrascrita **MARIANA LUCIA PORRAS ROZAS**, cédula de identidad 1-1146-0917, soltera, vecina de Cartago, presento ejecución de sentencia de recurso de amparo constitucional, contra el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, representada por su intendente Wilber Quirós Palma, cédula de identidad 3-0254-0246, para lo cual me fundamento en el siguiente:

HECHO ÚNICO

Por sentencia 2021020301 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dictada en el expediente 21-015859-007-CO, se condenó al Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, al pago de las costas del amparo que llevó al dictado de esa sentencia.

PRETENSIÓN

Por lo anterior, solicito que previa audiencia de Ley, se condene al Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique al pago de:

- 1.- **181.500 de costas** personales del recurso de amparo precitado (artículo 46 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado).
- 2.- Intereses al tipo legal desde la condenatoria, hasta el momento del pago, ya que a partir de la determinación de las costas por parte de su autoridad, la obligación se convierte en una deuda dineraria y como tal, sujeta a intereses por mora en el pago, y
- 3.- En caso de oposición, se condene al Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique al pago de las costas de esta ejecución, así como intereses legales, desde el dictado de la sentencia y hasta su efectivo pago.

ESTIMACIÓN

Estimo esta ejecución de sentencia en **181.500.**

PODER ESPECIAL JUDICIAL

Otorgo **PODER ESPECIAL JUDICIAL** amplio y suficiente como en efecto sea necesario, al Licenciado en Derecho **RONNY GARCÍA GONZÁLEZ**, cédula de identidad 1-533-471, carné 2218, vecino de San José, otorgándole las facultades que determina el artículo 1289 del Código Civil, a fin de que actúe en mi nombre y representación en este juicio, pudiendo actuar con plenas facultades en todas las instancias y audiencias del mismo, incluyendo la facultad de conciliar, así como la facultad de delegar este poder en forma total o parcial reservándose o no su ejercicio, hacer revocaciones y nuevas sustituciones, sin que pierda por ello sus facultades.

SOLICITUD DE GIRO

Una vez depositado el monto de costas e intereses que correspondan a esta ejecución de sentencia, solicito que el 50% sea girado a la infrascrita y el 50% al Licenciado García González.

NOTIFICACIONES

Las mías las atenderé en el correo electrónico **rggyasociados@notificacionescr.com**.

El Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique puede ser notificado en la dirección de correo electrónico que tenga señalado en su despacho o en su defecto en sus oficinas en Cartago, Jiménez, Tucurrique, frente a la plaza de deportes

Mariana Porras Rozas
Mariana Lucia Porras Rozas

Aut. Lic. Johnny Calderón Rojas
Inscripción 25.457



Banco de Costa Rica
Oficina:933 REGISTRO NACIONAL
Fecha:21/04/2023 Hora:11:28:51

Detalle de Tasacion
Tasacion:489057888 Entero:500296723

Pagado

TIMBRE FISCAL	190.00
TIMBRE ARCHIVO NACIONAL	20.00
TIMBRE COLEGIO DE ABOGADO	275.00

BCR OFICINA NACIONAL

21 ABR 2023

Moneda de Transaccion:
Sub Tot. Timbres: 485.00
Descuento: 29.10
Total Timbres: 455.90

MOISES ARBIZU
CAJER



Exp: 21-015859-0007-CO
Res. N° 2021020301

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diez de setiembre de dos mil veintiuno.

Recurso de amparo que se tramita en expediente n.º 21-015859- 0007-CO, interpuesto por **MARIANA PORRAS ROZAS**, cédula de identidad 0111460917, contra el **CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE**.

Resultando:

- 1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 12:51 horas del 14 de agosto de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo. Refiere que el 23 de julio de 2021 remitió un correo electrónico al intendente municipal de Tucurrique, mediante el que requirió información relativa a los herbicidas que se utilizan en la corporación municipal. Reclama que no ha obtenido la información solicitada. Pide que se declare con lugar el recurso.
- 2.- Mediante resolución de la Sala de las 16:56 horas del 16 de agosto de 2021, se dio curso al amparo y se solicitó informe al intendente del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, sobre los hechos alegados por la recurrente.
- 3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 12:24 horas del 30 de agosto de 2021, rinde informe bajo juramento Wilber Quirós Palma, en su condición de intendente del Concejo Municipal de Tucurrique. Aclara que por diversas emergencias, se omitió responder la gestión de la parte accionante. Refiere: **"EN CUANTO A LA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS HERBICIDAS**

EXPEDIENTE N° 21-015859-0007-CO
Teléfono: 2548-1580 / 800-SALA-4TA (800-7252-4421). Fax: 2255-3717 / 2548-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salacostitucional. Dirección: (Delmar) Tico, Calle Moravia, 100 mts Sur de la Iglesia del Pópulo (Sector). Descripción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Central. Barrio González Labrera, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

➤ El señor Intendente explica que ese proceso es del 2018, en donde una muchacha le puso le puso una demanda al concejo porque supuestamente se estaban usando agroquímicos no aptos para el ambiente en la riega de las rondas, pero aclara que el 2014 en donde estaba él, el Ministerio de salud hizo una inspección en donde se comprobó que eran químicos verdes apropiados para el ambiente, pero sin embargo el recurso lo gana la muchacha por lo que hay que cancelarle la deuda y se va a presupuestar en el extraordinario y quiere dejarlo en actas ya que al final lo va a ejecutar el próximo intendente.

4. Nota suscrita por Evelio Gamboa Núñez dirigida a Wilberth Quirós Palma



➤ El señor Intendente explica que presenta la nota ante el concejo porque Evelio está ayudando a un muchacho en Tukurrique a hacer un trabajo, entonces para que tengan conocimiento que durante esta semana él está de vacaciones.

Asuntos de trámite Urgentes

No hubo.

1 **Artículo VIII.**

2 **Mociones de los señores Regidores**

3 No hubo.

5 **Artículo IX.**

6 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

7 **1- Informe Intendencia.**

- 8 ▪ Comenta que va a estar sacando vacaciones el próximo lunes 19 y martes 20 de febrero.
- 9
- 10 ▪ Informa que el 23 de abril el diputado Antonio Ortega del Frente Amplio quieren homenajear
- 11 a la señora Yadira Calvo Fajardo y declararla benemérita por todos los libros que ha escrito
- 12 y en donde siempre menciona el pueblo de Tucurrique, entonces pretenden homenajearla
- 13 el día nacional del libro la actividad se llevara a cabo en el Liceo de Tucurrique. Por lo que
- 14 pide dos representantes del concejo para que estén presentes en la actividad.
- 15
- 16 ▪ Comenta que en el caso de Felipe como ya saben él va a ser el ingeniero de la Junta Vial
- 17 pero el estaba pensando que se podía presupuestar el tiempo completo de Felipe en el
- 18 extraordinario y no es así, entonces con la ayuda de Jeffry van a entrar en un proceso de
- 19 revaloración y una vez que se revaloro y se le adjudique el departamento, entonces se hace
- 20 una modificación para aumentar el renglón para el tiempo completo de Felipe.

22 **2- Informe Vice Intendencia.**

23 No hubo.

25 **Artículo X.**

26 **Asuntos Varios**

27 **1. Presidente José Carlos Vindas Ureña:**

- 28 a) Comenta que con respecto al tema del auditor él es el que ha estado detrás de todos los
- 29 procesos, entre una cosa y otra con el concurso, menciona que ya se han hecho varios

1 concursos los cuales no se han podido concretar de la mejor manera por el tema que es a
2 medio tiempo y hace poco casi que se había logrado y fue cuando don Roel puso la
3 renuncia por la cirugía que le programaron por un problema que tiene en la columna, y
4 después de eso se sintió comprometido a renunciar al puesto porque no veía correcto entrar
5 y luego incapacitarse y seguramente en la carrera fue la decisión que tomo de momento.
6 Se dio y no se pudo hacer nada, sin embargo hace poco hablo con él y le dijo que por
7 ahorita se cancelo el tema de la operación y se ha estado sometiendo a un tratamiento que
8 le está funcionando y le van a dar un tiempo a ver si se quita lo de la operación y que esta
9 anuente a venir a trabajar, sin embargo ya se había enviado la nota a Contraloría en donde
10 se informo que la persona que se acordó contratar se les había quitado y que estaban
11 esperando que le resolvían para ver como hacían y todavía no han contestado, entonces
12 lo pone al concejo para que analicen que el quiere venir a trabajar con las mismas
13 condiciones a medio tiempo. Menciona que estuvo hablando con Jeffry y le dijo que si el
14 estaba de acuerdo se contrataba como interino mientras Contraloría les dice que hacer, si
15 tienen que hacer otro concurso o le explican el fracaso que han tenido y la única persona
16 que cumple con los requisitos y atestados es el señor Roel y está dispuesto a volver a
17 trabajar, entonces es esperar a ver que les soluciona la Contraloría y no que digan que se
18 está haciendo a dedo.

19 ➤ El señor Intendente menciona que lo ve bien pero que Jeffry le dijo otra cosa muy distinta
20 en cuanto al proceso y Hazel es testigo, el le solicito el nuevo salario del auditor para el
21 ayudar a buscar personas que sabe que les puede interesar, que tal vez muchas veces no
22 participan porque nada más ven un concurso pero no se les dice el interés en cuanto al
23 salario global se les permite el tele trabajo, entonces eso es lo que le dijo Jeffry pero lo
24 extraño es que a José Carlos le dice otra cosa, entonces cree hacer una extraordinaria con
25 Jeffry para determinar que es lo que sigue, aclara que no ve mal el interinato pero ahora le
26 dice una cosa y a José Carlos otra.

27 ➤ El señor Presidente indica que el concurso seguramente se tiene que hacer pero se va
28 hacer a medio tiempo porque si se va hacer a tiempo completo que es lo que Wilberth ni el
29 concejo han querido, no van a ser tan irresponsables ahorita de hacer un concurso a tiempo

1 completo simple y sencillamente porque ya se van, entonces creen que se tiene que seguir
2 con la idea del medio tiempo.

3 ➤ El señor Intendente indica que independientemente que Héctor es el que viene para la
4 nueva administración, hay algo que no se esta dejando es a tiempo completo, se sigue con
5 la idea de la contratación a medio tiempo, venga quien venga la plaza es a medio tiempo
6 según a como está en el presupuesto.

7 ➤ El señor Presidente indica que entonces descarten la contratación por interinato, pero no
8 sabe si les valla a dar el tiempo porque tienen muy poco tiempo y ya se van.

9 ➤ La secretaria explica que los oficios de Contraloría normalmente los recibe del 12 al 14 de
10 cada mes por lo que aún queda tiempo a esperar la respuesta y aconseja al presidente que
11 porque no se comunica directamente con la encargada de área de la Contraloría para que
12 el tema quede más claro ya que todos los oficios de Contraloría se dan respuesta por mes.

13 ➤ El regidor Salas Casasola indica que, así como la Contraloría presiona también se tiene el
14 derecho de presionar para que den una respuesta al proceso.

15 ➤ El señor Presidente indica que entonces lo ideal es mandar una nota nuevamente para que
16 se pronuncien con respecto al tema. Y menciona que le extraña que hayan durado tanto en
17 responder si ellos responden muy rápido.

18 ➤ La secretaria aclara que siempre la Contraloría envía los oficios por mes no los ha enviado
19 en un menor tiempo como lo indica el presidente.

20 ➤ El señor Presidente indica que la respuesta que están esperando es que se les notifico que
21 se les cayó el proceso y están a la espera que les digan que procede, si hay que realizar
22 de nuevo el concurso.

23 ➤ La secretaria indica que no sabe si alguien se tomo el tiempo y leyó el acuerdo que se envió
24 a la Contraloría, porque a la Contraloría no se envió ninguna consulta, lo que acordaron fue
25 informar sobre todo el proceso que se hizo desde la publicación de concurso, la
26 contratación del señor Roel y que se presentó la renuncia del señor sin haber iniciado
27 labores y que se iba a volver a realizar nuevamente el proceso, eso fue lo que el concejo
28 acordó no acordó consultar nada.

1 ➤ El señor Presidente indica que se mande la nota y que esperen respuesta porque lo más
2 tardar la otra semana tienen que tomar una decisión y que le preocupa el tiempo y le
3 gustaría dejar ese tema listo.

4

5 **ACUERDO 1**

6 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle a la señora
7 Garbanzo Navarro Gerente de Área Contraloría General de la República que se pronuncie con
8 respecto a las gestiones para el nombramiento del Auditor Interno realizadas por el Concejo
9 Municipal de Distrito de Tucurrique. **ACUERDO EN FIRME.**

10

11 b) Comenta que la semana anterior recibieron una nota del abogado Johnny con respecto al
12 camino de Carlos Fonseca en la Alsacia y él contacto y le hizo la consulta a la abogada
13 Carol y ella le dijo que no veía ese tipo de temas porque ella trabajaba temas familiares,
14 entonces hablo con la abogada Kimberly y ella les va ayudar en ese tema, solo que por un
15 tema de compromisos de ella, ella tiene chance hasta mañana y ella le pidió el expediente
16 y que necesita tener acceso para saber que hacer, por lo que vino y hablo con Alonso para
17 saber del tema pero la idea era tener todo el expediente; la abogada le dijo que con un
18 usuario que tienen con solo poner el número de cedula jurídica del concejo ahí le iban a
19 salir todos los procesos y el expediente completo del tema. Entonces la idea es reunirse
20 con ella el día de mañana y con Alonso porque es importante ya que ella les estaba
21 haciendo un espacio para hablar del tema por lo que se estarían reuniendo en la mañana.

22

23 c) Comenta que la secretaria le hacia una observación con respecto al tema de las
24 transmisiones, que ya está la cámara pero que se tienen problemas con el tema del audio
25 que no se ha podido solucionar, ella le explico que parte del paquete de la cámara como
26 accesorio venia un equipo de audio el cual no se adquirió a la hora de realizar la compra,
27 entonces ese audio seria el complemento de la cámara que les ayudaría a solucionar el
28 problema, ella pidió una cotización del equipo para presentarla y ver la posibilidad de
29 presupuestarlo con lo de la liquidación, para dejar ese tema listo antes de irse. Otro tema

también es la computadora de la secretaria que ya es prehistórica y se ocupa reemplazarla y talvez se pueda incluir en el extraordinario.

➤ El señor Intendente menciona que habría que comprar dos computadoras ya que hay que tomar en cuenta al contador si llegara a ingresar.

➤ El señor Presidente indica que le preocupa que le mencionan que la contadora necesita una impresora, pero la idea es que para eso se compró la estación de la impresora grande.

➤ El señor intendente indica que quien necesita es para tenerla dentro de la oficina, pero para eso se puso la estación. Y en ese caso la contadora tiene el acceso a la conexión y acceso a la impresora.

➤ El señor Presidente menciona que el topógrafo tiene una, el ingeniero otra, e igual en su momento le hizo la observación a Wilberth que era importante una impresora grande, pero con el fin que todos se conectaran a ese servidor, y no porque estén arriba o estén abajo va a perjudicar. Menciona que puede sonar feo, pero querer una impresora en la oficina es para no levantarse.

d) Menciona que tuvieron una reunión de seguimiento para traer carreras técnicas del INA, los acompañó el intendente, Andrea y Héctor, indica que es un tema de zona y lo que empezó con una idea, un sueño de traer carreras técnicas para Tucurrique, se extendió a Pejibaye y ahora se extendió a toda la zona a los dos cantones, destaca que todas las sillas estuvieron ocupadas y fue muy bueno era parte del seguimiento. Destaca que estuvo la directora regional del MEP, Laura Mora del INDER, Marvin Machado director de INDER, Leo Martínez por parte del INA, Juan Vázquez quien vino a enseñarles y motivarles ya que ese proyecto se está yendo a algo grande y no quiere que se queden solo en pesar, también que actúen, por otro lado, estuvieron el director del colegio de Tucurrique, el de Pejibaye, la de la Suiza, la directora de la escuela de Tucurrique junto con la presidente de la Junta Claudia Morales, Marvin Quirós que les ha estado ayudando montones ya que dentro de lo que se quiere armar del proyecto inicialmente el INA, les decía Leo que si llegaban a habilitar una aula de computo casi dos o tres días llegan las computadoras, que es algo casi de inmediato, también inicialmente les dijeron que el INA ocupaba dos aulas, aclara

1 que se tienen las instalaciones y si bien se sabe en un inicio se les estuvo dando
2 mantenimiento pero ya están un poco deterioradas (sin ventanales, tema de pintura, cielo
3 raso, la instalación eléctrica fatal) entonces están montando un proyecto con las
4 necesidades que tienen, y se decían dos aulas pero quieren ser más ambiciosos, quieren
5 habilitar un pabellón y si pueden habilitarlo todo. Estuvieron muchas personas y fue muy
6 bonito y si Dios lo permite la próxima reunión es para dentro de 15 días para seguir con el
7 tema. Y la idea es poder invertir con el extraordinario ya que lo se ocupa ahorita es el tema
8 eléctrico ya que está muy deteriorado hasta con cables por fuera y es algo muy peligroso,
9 pero al final siente que está caminando muy bien. Indica que les faltó Oscar Chavarría que
10 es del INFOCOOP que esta de cabeza con ellos en el proyecto y destaca que se tienen
11 muchas cosas a favor que se puede sacar el centro de capacitación de carreras técnicas,
12 y más adelante pensar en una franca en Atirro, eso es parte de la alianza con Turrialba, por
13 eso quieren tratar de incorporar gente que llegue a aportar. El proyecto inicio cuando él
14 busco una reunión con Carolina Jarquín que hasta fue a Turrialba y no lo atendió, lo atendió
15 otra persona y ya empezó a pulsearlo con la ayuda de Wilberth y lo que se habló y se viene
16 manejando es increíble. Destaca que se metió una semillita de mostaza y ya se les está
17 haciendo una mata inmensa, deja claro que a corto plazo pueden pensar en el que el INA
18 traiga un par de carreras técnicas, pero ya el proyecto como tal va a llevar sus años para
19 esperar los frutos. Comenta que como anteriormente dijo que estaba la directora de la
20 escuela Eduardo Peralta y Claudia presidente de la junta ellas están en completa
21 disposición en ceder el espacio de las instalaciones para desarrollar el proyecto.

22 ➤ El señor Intendente agradece al presidente porque está pensando a largo plazo y destaca
23 que aproximadamente el tema eléctrico es un monto alrededor de 6 millones y se está
24 viendo la posibilidad de presupuestar esos 6 millones para habilitar las aulas de acuerdo a
25 las necesidades del INA, ya después vendrá todo lo demás, la idea es incentivar el proyecto
26 y después buscar ayuda del INDER, pero la idea es presupuestar por lo menos el tema
27 eléctrico. Aclara que el día de la reunión el señor Juan Vázquez director del INA él dijo bien
28 claro que en el proyecto no querían partidos políticos, porque si eso lo politizaban él se iba
29 para la casa y no seguía con el proyecto, ya que ese proyecto es una iniciativa del pueblo

para el pueblo y lo dejo muy claro, porque indica que ha habido y conoce muchos proyectos que se politizan y al final no llegan a nada; entonces es interesante y la idea es seguir impulsándolo. Destaca que la reunión fue muy provechosa y se vio el interés de las personas presentes.

- El señor Presidente destaca que ya se está hablando con personeros de las zonas francas, en donde les están dando información de cuales empresas son las que posiblemente tengan interés de venirse para esta zona e indica que se quiere hacer en tres partes, la primera es la parte de capacitación, de tener técnicos en salud ocupacional, en un montón de ramas que se van a ocupar, y la otra parte es la parte vial ya que ninguna empresa va a venir aquí si se siguen teniendo puentes de una sola vía, ya que ocupan que faciliten el transporte de la materia prima y traslado del producto y ya por ultimo ya es el tema de la construcción de zonas francas.

Artículo XI

Acuerdos

No hubo.

Artículo XII

Cierre de Sesión

Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos que tratar.

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA